III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

21925 *Resolución de 18 de junio de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Algeciras n.º 1, por la que se deniega la práctica de un asiento de presentación.*

En el recurso interpuesto por don P. J. M. D. contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Algeciras número 1, don Eduardo José Martínez García, por la que deniega la práctica de un asiento de presentación.

Hechos

I

Don P. J. M. D. presentó en el Registro de la Propiedad de Algeciras número 1 un escrito, resumidamente, en los siguientes términos:

«Expongo:

Mediante el presente escrito pongo en conocimiento del Sr.· Registrador/a de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras hechos y circunstancias jurídicas relevantes, a los efectos de ser tenidos en consideración en el ejercicio de la función calificadora registral (Asiento Número 2233 del Diario 2026):

a) Con respecto a la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, otorgada en Algeciras el 14 de agosto de 2025, protocolo 1452/2025.

1. Falta de mención a la presencia de menores de edad.

La escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada en Algeciras el 14/08/2025 (protocolo 1452/2025, Notario don José Carlos Fernández Díaz) no menciona a legitimarios menores, lo que compromete la seguridad jurídica y puede inducir a error a otros órganos, como registradores de la propiedad. Esto vulnera los artículos 806, 807, 808, 813, 1060 del CC, y los principios de protección reforzada de menores de la LO 1/1996 y la LO 8/2021, que exigen salvaguardias reforzadas en actos que afecten a su patrimonio.

2. Omisión de extinción del usufructo vitalicio artículo 513 del Código Civil. Omisión de la consolidación del pleno dominio y sus efectos en la calificación registral.

Debe destacarse la grave omisión consistente en no haber procedido a la consolidación del pleno dominio por extinción del usufructo vitalicio sobre el 50% de los cinco locales comerciales sitos en el (…) (fincas registrales 39761, 39757, 39759, 39755 y 39763 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras).

Las fincas registrales 39761, 39757, 39759, 39755, 39763 de las que la causante en su testamento se reconoce como propietaria (inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras) se recoge en la escritura como que es propietaria únicamente de la nuda propiedad, circunstancia manifiestamente contraria a la realidad.

Figura en las notas simples aportadas en la aceptación y adjudicación de herencia como titular M. D., M. I. del 100% del usufructo con carácter privativo, si bien dicha titularidad deriva de “título: adquirida en virtud de escritura pública por compraventa,

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

autorizada por el/la notario/a don Miguel Durán Brujas, Algeciras, el día 15/03/2017; inscrita el 24/08/2017", si bien, según consta en las inscripciones (ejemplo: inscripción 10.ª, finca 5 […]) D. A. D. B. es dueña de una mitad indivisa en pleno dominio y del usufructo vitalicio de la otra mitad de las fincas y vende, el cien por cien del usufructo vitalicio de las fincas a doña M. I. M. D.

Como no puede ser de otra forma, dicha compraventa se queda extinguido en su totalidad por fallecimiento de la usufructuaria y propietaria de las fincas, debiéndose incorporada a la masa hereditaria por parte del Albacea-Contador-Partidor (art. 513 CC). Pese a ello, la escritura de aceptación y adjudicación de herencia omite dicha consolidación y limita indebidamente la titularidad de la causante a la nuda propiedad, generando una distorsión sustancial del contenido económico y jurídico del caudal relicto, al excluir un derecho que debía ser objeto de valoración e inclusión.

Esta omisión no es neutra. Su efecto práctico es permitir una adjudicación parcial del dominio –restringida a la nuda propiedad– mientras el valor económico del usufructo extinguido queda al margen de la partición, a pesar de que, jurídicamente, ya no subsiste como derecho autónomo. Ello produce resultado incompatible con los principios de integridad y exactitud de la partición hereditaria.

A efectos de ser claros, la propiedad denominada mitad indivisa de la finca rustica: suerte de tierra en término de Benarrabá, conocida con el nombre de (…), por el contrario, el Albacea-Contador-Partidor sí ha solicitado la consolidación del pleno dominio por fallecimiento de la usufructuaria. lo que evidencia un tratamiento selectivo e inconsistente dentro de la propia operación particional.

Destacar que las circunstancias de la omisión de dicho derecho y solicitud de consolidación del pleno dominio, se pudiera deber a que de otra forma el Albacea-Contador-Partidor no podría haber otorgado la siguiente: "2.–Que las anotaciones de embargo, relacionadas, se refieren a participaciones indivisas de titularidad distinta a la de la causante". Toda vez que pesan sobre este derecho de usufructo existen diferentes embargos a nombre de doña M. I. M. D.

– "para responder de 11.593,6 euros de principal; según expediente administrativo número 112323305123c/ seguido en la Agencia Tributaria de Cádiz, el 12/05/2023.

– para responder de 5.943,62 euros de principal; según expediente administrativo número 112323930015w/ seguido en la Agencia Tributaria de Cádiz, el 29/11/2023".

No puede ignorarse que sobre el derecho de usufructo constan anotaciones de embargo a nombre de D.ª M. I. M. D., lo que refuerza la necesidad de extremar el control sobre la correcta integración y destino de dicho derecho en la masa hereditaria. La omisión de su consolidación y valoración altera artificialmente la configuración jurídica del bien, pudiendo afectar a la posición de terceros y a la correcta depuración de responsabilidades.

En este contexto, admitir la inscripción en tales términos supondría validar una apariencia formal que no se corresponde con la realidad jurídica del dominio, permitiendo que parte del valor patrimonial quede fuera del proceso de liquidación y adjudicación sin justificación legal suficiente.

Debe añadirse que la omisión de la consolidación del pleno dominio no es una cuestión meramente formal, sino que implica que, de acceder el título al registro en los términos pretendidos, se estaría validando una alteración de la titularidad dominical contraria a derecho. En efecto, mantener inscrito el 100% del usufructo vitalicio a nombre de D.ª M. I. M. D. –cuando dicho derecho se ha extinguido por fallecimiento conforme al artículo 513 del Código Civil– supone atribuir apariencia de subsistencia a un derecho inexistente, desnaturalizando la estructura jurídica del dominio.

Esta situación no solo afecta a la exactitud del registro, sino que perjudica directamente a los cotitulares del bien, ya que impide la correcta consolidación de sus derechos en pleno dominio, limitando de facto sus facultades dispositivas y económicas sobre la finca. Mientras el usufructo continúa indebidamente vigente en el Registro, los

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

nudos propietarios ven restringida la plenitud de su derecho, al mantenerse una carga que jurídicamente ya no existe.

Además, esta configuración registral genera una distorsión en la titularidad real del bien, al proyectar frente a terceros una situación jurídica inexacta, con potencial incidencia en actos de disposición, valoración, responsabilidad patrimonial e incluso en la eficacia de cargas y embargos.

Por todo ello, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Sr. Registrador debe calificar este extremo como defecto sustancial del título, al afectar directamente a la correcta determinación del derecho inscrito y a la integridad de la operación particional. En consecuencia, procede la suspensión o denegación de la inscripción, en tanto no se subsane.

omitir todas las circunstancias anteriores podría tener repercusiones legales, toda vez que además se podría estar ocultando información a la Hacienda Pública. Con los máximos respetos, el Sr. Registrador/a de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras debe considerar la comunicación a la hacienda pública que el usufructo de dicha finca no pertenece ya a doña M. I. M. D., para responder de dichos embargos.

3. Falta de concreción o falta de prueba del estado arrendaticio de los inmuebles.

La escritura recoge de forma genérica que “Libres otras de cargas y en el estado arrendaticio indicados. según dicen, so pena de falsedad en documento público. Yo, el Notario, hago la oportuna adventicia”. Sin aportar documentación que lo acredite. Tampoco se acredita que se haya solicitado la resolución de dichos arrendamientos o derechos, por fallecimiento de la causante, lo que deja sin resolver el destino jurídico de los inmuebles adjudicados. por todo ello, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Sr. Registrador debe calificar este extremo como defecto sustancial del título.

4. Solicitud de inscripción en el registro de la propiedad de ronda de un bien no adjudicado con incongruencia cronológica insubsanable.

Advertimos al Sr. Registrador con ocasión del asiento de presentación 3675 del Diario 2025 de fecha 14/08/2025, herencia del notario don José Carlos Fernández Díaz la copia remitida telemáticamente el día 14-8-2025 según dicho asiento la adjudicación de la finca del Registro de la Propiedad de Ronda se adjudicó ese día 14-8-25, pues bien, la adjudicación de dicha finca fue incorporada a la matriz mediante “diligencia” el día 19-8-2025, pudiendo el Sr. Registrador comprobarlo. Estamos ante una anacronía documental que vulnera el principio de fe pública (…) Un Notario no puede certificar una realidad que aún no consta en el protocolo (art. 17 bis Ley del Notariado), así el documento que se le envió al Sr. Registrador el día 14-8-2024, contiene afirmaciones y adjudicaciones que no se ajustan a la verdad de los hechos. se certificó electrónicamente una realidad que aún no existía en el protocolo físico (matriz).

Destacando además que en el asiento de presentación existían errores de nombre de la causante “A. D. N.”, cuando la causante es “A. D. B.”, y la adjudicataria “I. M. D.” cuando es “M. I. M. D.” errores que solo puede provenir del archivo telemático enviado y que no se encontraban en la copia autorizada, ni en el asiento de las fincas del Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras (…)

Se desconoce, ya que no se encuentra registrado en el protocolo, qué envió el notario el día 20-8-25 que dio lugar a la incidencia: (…)

Dicha “diligencia para la matriz” no consta que fuera trasladada al Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras, siendo de trascendencia para su calificación.

Invitamos al Sr. Registrador de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras, a comparar el envío telemático (copia electrónica de la escritura) que dio lugar al asiento Número 4575 del Diario 2025 de fecha 14/08/2025, herencia telemática del notario don José Carlos Fernández Díaz, con la que ha dado origen al asiento número 2233 del Diario 2026 de fecha 27/04/2026, herencia telemática del notario don José Carlos Fernández Díaz, y saque sus propias conclusiones.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

5. Uso indebido de “diligencia” en la matriz para la adjudicación de la finca de Benarraba n.º: 1548.

Desde la notaría se ha hecho un uso indebido de diligencia en la matriz, precisamente la que afecta a la finca de Benarraba n.º: 1548 (CRU: 29012000289564) Registro de la Propiedad de Ronda, empleándola para incorporar adjudicaciones que requieren necesariamente el otorgamiento de un instrumento notarial válido con comparecencia de herederos y legitimarios. esta actuación supone una extralimitación de funciones, al utilizar una diligencia -reservada a hechos accesorios- para alterar el contenido sustantivo del documento. Todo ello se habría realizado con la finalidad de evitar la formalización correcta del acto comprometiendo la seguridad jurídica y la trazabilidad de los derechos, especialmente de los menores (…)

Si se presenta una inscripción basada en una “diligencia” que pretende producir efectos dispositivos:

Aunque la finca objeto de la operación se encuentre inscrita en otro registro, la eventual nulidad o ineficacia del negocio documentado –derivada del uso inadecuado de la forma notarial– contamina la totalidad del título, impidiendo su acceso registral en cualquiera de las demarcaciones afectadas.

En este sentido, la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha reiterado que la calificación registral debe extenderse a todos aquellos extremos que afecten a la validez y eficacia del acto inscribible, sin que quepa fragmentar artificialmente el análisis cuando el defecto es estructural y afecta al consentimiento, a la forma o a la propia naturaleza del negocio jurídico documentado.

Por todo ello, procede que el Registrador/a de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras, en el ejercicio de su función calificadora, valore expresamente dicha circunstancia y, en su caso, deniegue la inscripción, al no concurrir un título público formal y materialmente válido que permita la inscripción de las operaciones pretendidas.

6. Se adjudican bienes hereditarios sin entrega material de la legítima.

El Sr. Registrador debe considerar que se permite en dicha escritura la adjudicación de bienes hereditarios y legados sin previa satisfacción de la legítima (Artículo 813 del Código Civil, que protege la “intangibilidad” de la legítima y limita la libertad del testador) ni consentimiento del legitimario (artículo 814 del Código Civil) o autorización judicial, artículos 166 y siguientes, artículo 170 del Código Civil, artículo 841 del Código Civil, artículos 62 y 63 de la Ley del Notariado) vulnerando el código civil y su deber de protección, especialmente tratándose de menores. Resulta especialmente grave que quien actuó por esa habilitación notarial considerara inicialmente su actuación ajustada a derecho, cuando posteriormente tuvo que dejarla “por no puesta” al reconocer que no estaba facultado para ello (…)

En consecuencia, el Sr. Registrador, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Hipotecaria y de su deber de calificación, debe denegar la inscripción solicitada, al carecer el título presentado de la debida cobertura legal y formal para producir efectos traslativos sobre bienes hereditarios, habiéndose vulnerado normas imperativas del Código Civil relativas a la protección de la legítima y de los legitimarios, especialmente en presencia de menores, sin intervención válida de los mismos ni autorización judicial cuando resulta exigible, pido una calificación rigurosa y, en su caso, la suspensión o denegación de la inscripción.

7. Adjudicar el pago de la legítima de los menores en condiciones aplazadas, sin garantías ni aval, y sin interés.

En dicha escritura se permite que el otorgante aplazara el pago de la legítima de los menores sin garantías, sin aval y sin intereses, vulnerando gravemente la protección legal de estos y su derecho prioritario. sin autorización judicial ni consentimiento de sus

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

representantes legales, incurriendo en un claro incumplimiento de los artículos 17 bis LN, artículos 166 y siguientes del Código Civil.

Además, se agrava su actuación al admitirse posteriormente una subsanación y adición de herencia cuando el plazo de pago ya había vencido y no se había abonado, permitiéndose que el albacea sustituyera un pago en metálico por un derecho de crédito, en perjuicio directo de los menores.

El Sr. Registrador, en el ejercicio de la función calificadora que le atribuye el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe denegar la inscripción del título presentado por cuanto el mismo contiene estipulaciones contrarias a normas imperativas de protección de menores y legitimarios. En particular, el aplazamiento del pago de la legítima sin garantías, sin aval y sin devengo de intereses vulnera el régimen de protección reforzada de los menores previsto en los artículos 166 y siguientes del Código Civil, al suponer una disposición de sus derechos económicos sin la preceptiva autorización judicial ni las cautelas exigibles para actos de especial trascendencia patrimonial, se agrava su actuación al admitirse posteriormente una subsanación y adición de herencia cuando el plazo de pago ya había vencido.

En consecuencia, el Sr. Registrador debe rechazar la inscripción solicitada por carecer el título de validez sustantiva suficiente, infringir normas imperativas de protección de menores y no reunir los requisitos legales necesarios para producir efectos reales inscribibles en el registro de la propiedad.

8. Afirmaciones contradictorias sobre la existencia de deudas en la masa hereditaria.

En dicha escritura se consignaron afirmaciones contradictorias sobre la existencia de deudas en la masa hereditaria, situación que no puede considerarse un simple error material, sino una irregularidad sustancial que compromete la determinación del caudal relicto y las obligaciones. Esta incoherencia genera inseguridad jurídica, obstaculiza la correcta tramitación de la sucesión y evidencia una falta de la debida diligencia profesional (…)

9. Permitir consignaciones erróneas sustanciales.

Asimismo, se indicó incorrectamente la edad de la causante (88 años), afectando al reparto ya la fiscalidad, lo que revela una grave falta de rigor y control de legalidad en la actuación notarial, a pesar de existir documental acreditativa de su edad en el protocolo, certificación literal de inscripción de defunción, demostrativa de que al fallecimiento contaba con 75 años (…)

El registrador debe rechazar la inscripción en base a:

– Artículo 18 LH: control de legalidad del título
– Artículo 33 LH: el registro no convalida actos nulos o defectuosos,

Principio de exactitud registral

– Principio de titulación auténtica y suficiente (art. 3 LH).

Siendo además un error que afecta a elementos esenciales del negocio sucesorio, por lo que Sr. Registrador debería entender que existe una inexactitud del título o defecto sustancial que impide la inscripción.

10. La escritura contiene documentación catastral ajena a la herencia sin verificar su correspondencia registral, poniendo en riesgo los derechos de los menores.

El albacea aportó certificaciones catastrales de los inmuebles inmuebles [sic] ajenos a la herencia y la notaría incorporó otras igualmente inconexas, sin verificar su correspondencia registral. Se introdujeron así documentos sin relación con el caudal relicto, generando riesgo de confusión registral y conflictos patrimoniales.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

Esta actuación, especialmente grave al afectar a menores, vulnera las garantías reforzadas y puede considerarse irregular o incluso fraudulenta (…)

El Registrador/a de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras, en el ejercicio de la función calificadora que le atribuye el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe verificar no solo la forma del título presentado, sino también la congruencia interna del mismo y su adecuación al principio de determinación registral, rechazando aquellos documentos que introduzcan elementos ajenos al caudal hereditario o carentes de conexión con las fincas objeto de adjudicación.(fincas números 39755, 39757, 39759, 39761, 39763 del término municipal de Algeciras)

Por ello, el registrador debe suspender o denegar la inscripción solicitada al amparo de los artículos 3 y 18 de la Ley Hipotecaria, al no resultar acreditada de forma suficiente la relación entre los bienes inventariados y el caudal relicto, ni cumplirse las exigencias de determinación y tracto documental.

Asimismo, debe requerir la previa subsanación mediante la aportación de documentación correcta, verificada y coincidente con la realidad registral, evitando la incorporación de referencias ajenas que generan confusión en los asientos o afectan a la seguridad jurídica preventiva, especialmente cuando están implicados intereses de menores, que exigen un control reforzado de legalidad.

11. Incumplimiento de las obligaciones previas al acceso registral. (Fractura en la integridad de la fe pública telemática. quiebra de la veracidad del art. 17 bis de la ley del notariado)

Que consta en Escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada en Algeciras el día catorce de agosto del año dos mil veinticinco, número de protocolo 1452/2025 del Notario don José Carlos Fernández Díaz, “Justificante de Comunicación al Ayuntamiento de Benarrabá. Patronato de Recaudación provincial de Málaga. A las 10:21 del día 14-8-2025 y recepción por Ayuntamiento de Benarrabá 10:26 incluyendo un código de comunicación. Si bien en la Escritura dicho bien no se adjudica hasta fecha 19-8-2025 por “Diligencia para la matriz” (…)

Con Fecha presentación: 03/04/2026 19:43:21, realice Solicitud de acceso a información pública y copia de documento electrónico (Ley 19/2013), al Ayuntamiento de Benarrabá - L01290290 / Ayuntamiento de Benarrabá (…)

Que con fecha 23/04/2026 se me notificó por parte del Ayuntamiento de Benarrabá de 22-4-2026:

Esta parte invoca la especial atención del Sr. Registrador sobre la certificación emitida por el Ayuntamiento de Benarrabá (Expte: 2026/12), cuya literalidad revela una anomalía de especial gravedad y prueba la fractura en la integridad de la fe pública telemática (…)

Dice textualmente el Ayuntamiento:

“...no tenemos constancia de tal escritura.

Aunque el justificante de comunicación figura en la Plataforma de notarios, no consta en el Registro General de este Ayuntamiento”.

Esta afirmación no puede interpretarse sin más como una mera incidencia técnica, sino que evidencia una discordancia o disfunción crítica entre el justificante de envío generado a través de la plataforma tecnológica y la efectiva recepción e incorporación del documento en el registro administrativo correspondiente.

A partir de ello, procede realizar las siguientes consideraciones:

1. Sobre la quiebra de la confianza legítima y la eficacia del envío.

La existencia de un justificante de comunicación en la plataforma notarial, sin reflejo alguno en el Registro General del Ayuntamiento, sugiere una pérdida de integridad en el proceso de transmisión. No puede considerarse cumplimentado un trámite si la

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

información, aunque enviada, no ha resultado accesible o útil para la Administración destinataria, frustrando así la finalidad del sistema “acreditativo autoritativo”.

Esta circunstancia exige aclarar por el sr. Registrador si el archivo transmitido es íntegro, accesible y correspondía efectivamente a la escritura que “se dice” comunicada.

2. Sobre la función del justificante en relación con el artículo 254 de la Ley Hipotecaria.

El justificante de comunicación telemática tiene relevancia para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previas al acceso registral. Sin embargo, dicha acreditación pierde consistencia si no va acompañada de la efectiva recepción del documento por la Administración destinataria. Se ha generado una apariencia de legalidad fallida y apariencia de cumplimiento del Art. 254 de la Ley Hipotecaria

3. Sobre la afección a distintas Administraciones.

El justificante de comunicación telemática es el instrumento para levantar el cierre registral. Sin embargo, si dicha comunicación no llega a materializarse en una entrada real en la Administración competente, se produce una apariencia de cumplimiento legal que carece de base fáctica. La eficacia de la norma hipotecaria no puede descansar en un envío fallido o ineficaz.

4. Sobre la exigencia de fidelidad de la copia electrónica (artículo 17 bis de la Ley del Notariado).

La normativa notarial exige que la copia electrónica sea fiel y, por extensión, técnica y jurídicamente operativa. La disociación absoluta entre lo enviado y lo recibido (o no recibido) obliga a verificar si el proceso cumplió con los estándares de interoperabilidad necesarios. Una comunicación que no genera un asiento registral es, a todos los efectos administrativos, una comunicación inexistente.

Esa disociación absoluta entre lo que el Notario afirma haber remitido y lo que el Ayuntamiento certifica no haber recibido no puede calificarse como una “mera incidencia técnica menor”. Se trata de una irregularidad en el procedimiento que afecta a la validez de los actos posteriores, como asientos y adjudicaciones en el Registro de la propiedad. Es imprescindible que el Sr. Registrador garantice el cumplimiento de las obligaciones tributarias y registrales sean reales.

En consecuencia, corresponde al Sr. Registrador, en el ejercicio de su función calificadora conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, verificar el cumplimiento real y efectivo de los requisitos previos de acceso al Registro, en particular lo dispuesto en el artículo 254 del mismo texto legal, en su caso respecto al Ayuntamiento de Algeciras y Diputación de Cádiz, toda vez que el incumplimiento podría extensivo a otras administraciones (Ayto. Algeciras, Diputación de Cádiz, Agencia Tributaria...etc.)

La existencia de una discordancia objetiva entre el justificante telemático de remisión y la certificación del Ayuntamiento de Benarrabá -que niega la recepción o constancia del documento en su Registro General- impide tener por acreditado dicho cumplimiento, al generar una mera apariencia formal carente de eficacia jurídica, que afecta a la validez de los actos posteriores, como asientos y adjudicaciones en el Registro de la propiedad. Es imprescindible que el Sr. registrador garantice el cumplimiento de las obligaciones tributarias y registrales sean reales.

Por ello, aunque la finca radique en distinta demarcación registral, este defecto no puede considerarse ajeno a la calificación de ese Registro, al afectar a un requisito esencial del título en su conjunto.

el registrador de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras no puede limitarse a la comprobación formal del justificante, sino que debe verificar su realidad y eficacia, especialmente cuando existen indicios fundados de incumplimiento.

En este contexto, la falta de constancia en la Administración destinataria determina el incumplimiento del artículo 254 de la Ley Hipotecaria. Asimismo, la disociación entre lo

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

remitido y lo recibido compromete la exigencia de integridad de la copia electrónica prevista en el artículo 17 bis de la Ley del Notariado.

En consecuencia, el defecto señalado afecta a la validez del título en su conjunto y debe ser objeto de calificación expresa. De no acreditarse fehacientemente la efectiva comunicación y recepción del documento, procede la suspensión o denegación de la inscripción solicitada, en garantía de la seguridad jurídica preventiva.

B) Con respecto a la Escritura de subsanación de otra de adjudicación de herencia y adición de herencia, protocolo 2214, autorizada por el mismo notario el 26 de noviembre de 2025.

1. Elusión del control judicial y fiscal.

Se elude el control judicial y fiscal obligatorio en materia de protección de menores, utilizando así un documento público para enmascarar una operación jurídicamente ilícita. Dicha ausencia de la preceptiva autorización judicial es un extremo que el notario tenía el deber inexcusable de comprobar y exigir.

Esto contraviene expresamente el artículo 806 del Código Civil, regula la legítima en sucesiones y establece que es la porción de la herencia que el testador no puede disponer porque la ley la reserva a determinados herederos forzosos. Artículos 166 y siguientes, artículo 170, artículo 813, artículo 814 del Código Civil y artículos 62 y 63 de la Ley del Notariado.

Debe recordarse que el notario no solo está facultado, sino obligado, a negar la autorización cuando el acto es ilegal, inválido o carente de los presupuestos exigidos por la ley.

La denegación de la autorización no es una opción discrecional, sino un mandato legal cuya omisión en este caso, constituye una grave y reprochable quiebra de los deberes esenciales e inderogables del ejercicio de la función pública notarial.

En consecuencia, el sr. Registrador de la Propiedad de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras debe exigir de forma expresa la acreditación de la preceptiva Autorización judicial previa que habilite cualquier acto de disposición, modificación o afectación de los derechos legitimarios de los menores, así como la correcta intervención de los órganos de protección correspondientes cuando resulte procedente. Mientras dicha autorización no sea aportada y debidamente incorporada al título inscribible, el registrador está obligado a suspender o denegar la inscripción solicitada, por incumplimiento de normas imperativas que afectan a la validez del acto, sin que pueda el registro servir de cauce para la consolidación de situaciones potencialmente nulas o realizadas en fraude del régimen de protección de menores y de la legitima.

2. Subsanación y adición unilateral de la herencia. Maniobra artificiosa y jurídicamente inadmisible.

Se ha subsanado y ampliado unilateralmente la escritura (protocolo 2214, 26/11/25) por el albacea contador-partidor, con autorización del notario, de manera artificiosa e ilegal:

– Se declara “no puesto” el pago en metálico de la legítima ya vencido.
– Se sustituye por un crédito a favor de menores sin la preceptiva autorización judicial ni intervención del Ministerio Fiscal.
– Se incorpora simultáneamente una deuda de la heredera, creando apariencia de equilibrio que encubre modificación prohibida de derechos de menores.

Todo ello omite un requisito legal sustantivo -LA autorización judicial o del Ministerio Fiscal-, causa perjuicio directo a los menores.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

3. Contradicción insalvable sobre la aceptación de la herencia. Inviabilidad jurídica absoluta.

La primera escritura es de “aceptación y adjudicación de herencia” (…)

En la segunda, “escritura de subsanación de otra de adjudicación de herencia, y adición de herencia” (…)

Resulta jurídicamente inadmisible que la segunda escritura pública omita y contradiga la primera, negando la existencia de la aceptación hereditaria bajo el pretexto de “no le consta”, mientras autoriza actos de naturaleza particional. Esta contradicción objetiva y sustancial desnaturaliza el título, vulnera el principio de tracto sucesivo y la seguridad jurídica registral, e implica un perjuicio directo al patrimonio de los menores. Autorizarla constituye una flagrante omisión de control legal y de las garantías que la función notarial impone.

La subsanación y adición realizadas sobre un hecho esencial inexistente -la aceptación de la herencia- son conceptualmente imposibles y jurídicamente ineficaces. La coexistencia de ambas escrituras sin revocación ni rectificación formal configura una quiebra notarial insalvable, vulnerando gravemente la coherencia del instrumento público, la seguridad jurídica preventiva y la protección de los menores.

La segunda escritura es ilegal y jurídicamente insostenible, porque:

i. Contradice hechos esenciales de la primera escritura (aceptación).
ii. Omite autorización judicial/fiscal para menores.
iii. Subsanación y adición sobre hechos inexistentes son improcedentes y nulas.
iv. Generar responsabilidad notarial por vulnerar fe pública y seguridad jurídica.

Ambas escrituras no pueden ser ciertas simultáneamente. Una escritura pública no puede fundarse en un hecho jurídico esencial que su propio otorgante declara desconocer:

1. Improcedencia absoluta de la subsanación.

La subsanación solo puede recaer sobre errores materiales o formales. No puede subsanar la “inexistencia o duda sobre la aceptación hereditaria”. No puede subsanarse un “presupuesto inexistente”.

2. Improcedencia radical de la adición.

La adición es un acto de partición complementaria, que presupone aceptación válida y cierta.

No puede recaer sobre herencia yacente. Denominar “adición” a un acto cuando el otorgante declara que no le consta aceptación alguna es conceptualmente contradictorio y jurídicamente imposible.

La coexistencia de ambas escrituras, sin revocación ni rectificación formal, constituye una contradicción y quiegra [sic] notarial insalvable, que vulnera gravemente:

– El deber de control de legalidad.
– El principio de coherencia del instrumento público.
– La seguridad jurídica preventiva, esencia de la función notarial.

En consecuencia, el Sr. Registrador debe suspender o denegar la inscripción solicitada, al resultar el título incongruente, carente de validez sustantiva suficiente y contrario a los principios de seguridad jurídica registral. debiendo exigirse la previa aclaración, rectificación o, en su caso, otorgamiento de un nuevo instrumento público válido que elimine las contradicciones existentes y acredite el cumplimiento íntegro de las garantías legales exigibles, especialmente en protección de los derechos de los menores.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

4. Lesión reiterada de la legítima de menores y modificaciones sustanciales de derechos indisponibles

Las escrituras autorizadas lesionan repetidamente la legítima de los menores; en la primera se priva de los bienes a los que los menores tienen derecho por una legítima en metálico, aplazada, sin garantías, ni avales, ni intereses, y una vez que el plazo se encuentra vencido se maniobra en la segunda escritura cambiando la legitima en metálico por un derecho de crédito; vulnerando su patrimonio y su interés superior, mediante operaciones hereditarias realizadas sin garantías legales. Sin autorización judicial y sin intervención del Ministerio Fiscal.

Simultáneamente, se introducen alteraciones sustanciales de derechos indisponibles de los menores –como la legítima y otros derechos sucesorios– bajo apariencia de legalidad formal, con el fin de eludir normas imperativas del Derecho sucesorio y de protección de menores.

Esto contraviene expresamente el artículo 806 del Código Civil, regula la legítima en sucesiones y establece que es la porción de la herencia que el testador no puede disponer porque la ley la reserva a determinados herederos forzosos. Artículos 166 y siguientes, artículo 170, artículo 813, artículo 814 del Código Civil y artículos 62 y 63 de la Ley del Notariado.

En consecuencia, no puede acceder al Registro un título que, de su propio contenido, revele la falta de las autorizaciones, controles y salvaguardas exigidas por el ordenamiento jurídico para la validez de tales disposiciones.

5. Responsabilidad registral frente a manipulación de valores.

La reducción injustificada de valores de bienes en más de un 70 % sin respaldo documental constituye una vulneración del principio de intangibilidad de la legítima y de normas imperativas de protección de menores.

Aunque la determinación y valoración de los bienes hereditarios corresponde, en principio, al contador-partidor o albacea, ello no exime del control de legalidad registral cuando de dicha valoración resulte una posible lesión de la legítima o una alteración sustancial de las cuotas hereditarias protegidas por los artículos 813, 814,1056 y 1061 del Código Civil.

En el presente caso, la reducción injustificada y carente de soporte documental suficiente del valor de determinados bienes en proporciones superiores al setenta por ciento, unida a la existencia de menores entre los legitimarios, puede determinar una quiebra del principio de intanaibilidad de la legítima y una potencial vulneración del régimen de protección reforzada de los mismos, que exige intervención y control judicial o fiscal cuando los actos dispositivos o particionales puedan perjudicar su patrimonio (artículos 158 y 166 del Código Civil).

En consecuencia, el Sr. registrador no puede limitarse a la mera recepción formal del título, sino que debe verificar que la partición respeta los principios esenciales del sistema sucesorio y no encubre una lesión de derechos legitimarios. Si del título no resulta debidamente justificada la corrección de la valoración ni la ausencia de perjuicio para los menores, deberá exigirse su aclaración o rectificación mediante nuevo instrumento público válido, procediendo en caso contrario a la suspensión o denegación de la inscripción solicitada por falta de adecuación del título a las exigencias legales de validez y protección de los derechos hereditarios.

6. Constancias falsas y manipulación de elementos esenciales: Vulneración grave de la legalidad.

El albacea otorga y el notario autoriza la escritura dando por cierta una manifestación del albacea que resulta objetivamente falsa (…)

circunstancia que resulta directamente del propio documento: (…)

No puede haber existido “consenso” sin “haber tenido respuesta positiva” en la comunicación.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

En el presente supuesto, la inexactitud de la manifestación realizada por el albacea resulta directamente del propio documento presentado a calificación, de forma patente y objetiva, sin necesidad de acudir a elementos probatorios extrarregistrales. En consecuencia, el Sr. registrador, en el ejercicio de su función calificadora conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe verificar no solo la regularidad formal del título, sino también su congruencia interna y su adecuación a la legalidad, pudiendo y debiendo denegar la inscripción cuando del propio documento resulte una contradicción esencial que comprometa su acceso al Registro.

Por todo lo anterior y en base a que el control de legalidad se proyecta igualmente sobre la función calificadora del registrador de la Propiedad, quien, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento, tiene el deber de calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de los documentos presentados a inscripción, incluyendo la validez de los actos dispositivos contenidos en ellos, la capacidad y legitimación de los otorgantes, así como la existencia de los requisitos legales exigidos para su eficacia y acceso al Registro.

En el presente supuesto, del propio contenido de los títulos resulta, entre otras circunstancias la afectación directa de derechos patrimoniales de menores legitimarios, así como la ausencia de la preceptiva autorización judicial exigida por la legislación civil para los actos que supongan disposición, alteración sustancial o limitación de los derechos patrimoniales de los menores, conforme a lo dispuesto en los artículos 166, 271 y concordantes del Código Civil, normas de carácter imperativo.

La doctrina reiterada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha señalado que cuando del título presentado resulte la intervención de menores o personas sujetas a especial protección. El registrador debe extremar el control de legalidad y verificar la concurrencia de todas las garantías legales exigidas, incluida la autorización judicial cuando sea preceptiva, por tratarse de un requisito sustantivo que afecta a la propia validez y eficacia del acto jurídico documentado.

En consecuencia, la eventual inscripción registral de actos que afecten al patrimonio de menores sin la preceptiva autorización judicial no constituye una mera cuestión formal o subsanable, sino que supondría permitir el acceso al Registro de actos jurídicos carentes de los presupuestos legales exigidos por el ordenamiento jurídico, con la consiguiente quiebra de los principios de legalidad, tutela judicial efectiva y protección reforzada de los menores, que informan nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva.

Por ello, resulta jurídicamente imprescindible que en el ejercicio de la función calificadora se verifique la concurrencia de todas las irregularidades puestas de manifiesto que hacen a los títulos ininscribibles [sic] en el Registro de la Propiedad. Requerir entre otras circunstancias las autorizaciones judiciales legalmente exigibles, debiendo en su defecto procederse a la suspensión o denegación de la inscripción, al tratarse de defectos que afectan a la propia legalidad y eficacia del acto documentado y que incide directamente en la protección del patrimonio de menores legitimarios.

Solicita:

Primero. Que se tenga por presentado escrito de advertencia de defectos de legalidad para calificación registral y solicitud de denegación/suspensión (Art 18 L.H.)

Asiento número 2233 del Diario 2026. de fecha 27/04/2026

Segundo. Que se interesa que por ese Registro de la Propiedad se proceda a la calificación del título presentado conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, con sujeción estricta a la legalidad vigente y a las circunstancias concurrentes debidamente acreditadas.

Tercero. Que en base a los fundamentos y defectos de legalidad expuestos, se solicita que se acuerde la denegación de la inscripción, o en su caso, la suspensión.

Cuarto. Que se me notifique formalmente la nota de calificación que recaiga sobre los títulos referidos, a fin de tener constancia de la resolución adoptada respecto a los defectos de legalidad todo ello en base a mi condición de parte interesada y representante legal de los menores de edad.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

Todo ello deberá interpretarse necesariamente a fin de salvaguardar la seguridad jurídica preventiva conforme al principio del interés superior del menor, de aplicación preferente y transversal en nuestro ordenamiento jurídico tras su reforzamiento por la Ley Orgánica 8/2021. de 4 de junio, de protección Integral a la Infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como en la normativa civil y registral vigente. En consecuencia, cualquier actuación registral deberá ponderar de forma prioritaria la protección efectiva de los derechos de los menores afectados, evitando situaciones que puedan generarles perjuicio directo o indirecto, presente o futuro, asegurando en todo caso la máxima tutela de su estabilidad jurídica, personal y patrimonial.»

II

Presentado dicho escrito en el Registro de la Propiedad de Algeciras número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:

«Datos Entrada.
N.º Entrada: 6266.
Fecha: 14/05/2026.
Naturaleza: Documento Privado.
N.º Protocolo.
Notario.
Presentante: P. J. M. D.
Hechos:

No se procede a la presentación a diario del documento privado al que se refiere la entrada 6266 del año 2026, al no constituir el documento un título de los expresados en el artículo 3 de la Ley hipotecaria (titulación publica) y 420 de su reglamento (no presentación de documento privado). Algeciras a 14 de mayo de 2026.

Contra esta calificación cabe: (…)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Eduardo-José Martínez García registrador/a titular de Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras a día dieciocho de mayo del dos mil veintiséis.»

III

Contra la anterior nota de calificación, don P. J. M. D. interpuso recurso alegando, resumidamente, lo siguiente:

«Fundamentos de hecho.

Primero.–Defectuosa gestión registral por asignación inconexa de asientos relativos al mismo asunto.

Que en relación con los escritos presentados ante ese registro con fechas (30-4-26). Entrada 5779/2026) y (11-5-26 Entrada 6062/2026), (12-5-26 entrada 6137), (14-5-26 entrada 6266) se han asignado entradas o asientos diferentes pese a referirse todos al mismo asunto y guardar relación directa entre sí.

Asimismo, se observa que en las tramitaciones no se hace alusión ni referencia alguna al contenido del escrito previamente presentado, se omite toda conexión entre los documentos, lo que genera indefensión, falta de claridad administrativa y posibles errores en la tramitación registral.

Permítaseme el símil, pero la ausencia absoluta de referencia al contenido efectivamente presentado podría llevar a pensar que el sr. registrador estuviera calificando o despachando documentos ajenos al objeto real de los escritos aportados, como si se tratara -por absurdo que resulte- de una mera felicitación de cumpleaños

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

diaria, y no de actuaciones directamente vinculadas con una función trascendental como es la registral, y en este caso con derechos de menores de edad.

Segundo.–Inexactitud en la delimitación del objeto del escrito presentado

La resolución recurrida parte de una premisa radicalmente falsa: que esta parte pretendía la presentación registral de un documento privado inscribible.

Eso es sencillamente incierto.

Esta parte jamás solicitó inscripción alguna, ni pretendió acceso registral de título privado, ni promovió asiento de presentación al amparo del artículo 3 de la Ley Hipotecaria.

Lo presentado fue exclusivamente un:

"Escrito de advertencia de defectos de legalidad para calificación registral y solicitud de denegación/suspensión (Art 18 L.H.) Asiento número 2233 del Diario 2026, de fecha 29/04/2026."

dirigido expresamente al registrador para que, en cumplimiento de su obligación legal de calificación ex artículo 18 LH, tuviera en consideración los graves defectos advertidos respecto del título presentado en el Asiento 2233 del Diario 2026.

Por tanto, la resolución impugnada combate una petición inexistente y responde a algo que esta parte jamás pidió.

Tercero.–El propio Registro reconoce de hecho la naturaleza del escrito y su propio error.

La contradicción del Registro resulta aún más grave cuando el propio organismo sí procedió materialmente a vincular el escrito al expediente registral afectado, haciéndolo constar en la nota simple correspondiente.

Es decir:

– el Registro comprendió perfectamente el contenido y finalidad del escrito,
– lo relacionó con el asiento afectado,
– y lo utilizó dentro del contexto registral correspondiente según su praxis registral.

No puede ahora pretender artificiosamente que el documento era una supuesta solicitud de inscripción privada cuando sus propios actos evidencian exactamente lo contrario.

Existe una contradicción frontal entre la actuación material del registro, que admite su propio "error" y la resolución ahora recurrida (…)

Cuarto.–Denegación fabricada sobre una petición inexistente.

La resolución deniega una supuesta presentación de documento privado invocando los artículos 3 LH y 420 RH.

Sin embargo, esta parte reitera que jamás solicitó en ese escrito tal actuación.

Nos encontramos ante una resolución construida sobre un objeto ficticio creado unilateralmente por el propio Registro para eludir el verdadero contenido del escrito presentado.

La cuestión jurídica aquí no es menor.

No se está rechazando una inscripción improcedente. quizás se pretenda "expulsando" el escrito de esta forma, dejar el camino libre al título presentado por el Sr. notario

Entiende el recurrente que se está evitando deliberadamente dar entrada formal y fehaciente a una oposición jurídica que advertía defectos de legalidad relevantes, que

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

perjudican a menores de edad y que afecta directamente a la calificación registral de un título concreto.

Quinto.–Apariencia de actuación elusiva dirigida a evitar la vinculación formal del escrito al asiento registral.

Esta parte no puede ignorar que la actuación recurrida presenta una inequívoca apariencia de maniobra orientada a impedir que el escrito de oposición quede formalmente incorporado y vinculado al asiento registral y al título notarial afectado.

Especialmente cuando:

– se denunciaban defectos concretos de legalidad,
– se advertía de la existencia de recurso pendiente ante la DGSJFP (expediente 353/26),
– se invocaba expresamente el deber de calificación del artículo 18 LH,
– y se interesaba la suspensión o denegación de la inscripción.

La actuación del registrador produce precisamente el efecto de expulsar artificialmente dicha oposición fuera del circuito formal del procedimiento registral.

Y ello no puede interpretarse sino como un intento de vaciar de eficacia jurídica la advertencia formulada por esta parte.

Sexto.–Vulneración de la seguridad jurídica y generación de indefensión

La actuación recurrida resulta especialmente grave por cuanto impide dejar constancia fehaciente de la oposición formulada por un copropietario directamente afectado y por representante legal de menores cuyos intereses podían verse comprometidos por la actuación registral interesada.

El Registrador no puede seleccionar arbitrariamente qué advertencias jurídicas acceden al expediente y cuáles son expulsadas mediante una reconstrucción artificial de su contenido.

La seguridad jurídica preventiva exige precisamente lo contrario: que toda advertencia jurídicamente relevante vinculada a la legalidad del título quede debidamente incorporada y considerada.

La actuación recurrida genera una evidente situación de indefensión material y vacía de contenido el derecho de esta parte a formular oposición motivada y advertencias de legalidad antes de la práctica registral.

Séptimo.–Especial afectación del interés superior del menor

Resulta particularmente alarmante que la actuación recurrida ignore por completo la posición jurídica de los menores afectados y el principio del interés superior del menor, de aplicación preferente y reforzada tras la LO 8/2021.

Lejos de extremarse las cautelas, el registro opta por una actuación formalista y excluyente dirigida a impedir la constancia registral de advertencias expresamente formuladas en protección de los derechos patrimoniales y jurídicos de los menores representados.

Fundamentos de Derecho.

I. Artículos 18 y concordantes de la Ley Hipotecaria.
II. Artículos 9.3 y 24 de la Constitución Española.
III. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
IV. Principio de seguridad jurídica preventiva.
V. Principio del interés superior del menor (LO 8/2021).

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

Solicita:

Primero.–Que se reitera toda vez que los tres números de entrada están relacionados se reitera y se presenta recurso conforme artículo 246 Ley Hipotecaria (entrada 6266) Registro de la Propiedad n.º 1 de Algeciras. Se estime íntegramente este recurso y se declare la nulidad del acto registral recurrido y se deje sin efecto la "comunicación de denegación de asiento de presentación" relativa a la entrada 6266/2026, toda vez que dicho asiento jamás fue solicitado. por ello resulta manifiestamente incongruente con lo realmente solicitado. Por esta parte, carece de adecuación al contenido efectivo del escrito presentado y constituir una actuación materialmente orientada a impedir la constancia fehaciente de una oposición formal y advertencia de ilegalidad directamente relacionada con el asiento 2233 del diario 2026, que en base a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, previo los trámites legales oportunos,

Segundo.–Que se declare expresamente que esta parte nunca solicitó inscripción ni presentación de documento privado inscribible alguno, sino exclusivamente la incorporación de una advertencia formal de defectos de legalidad vinculada al Asiento 2233 del Diario 2026.

Tercero.–Que se ordene la incorporación formal, fehaciente y vinculada al expediente registral del escrito presentado por esta parte, con plena constancia de su contenido y efectos. (escrito de advertencia de defectos de legalidad para calificación registral y solicitud de denegación/suspensión (Art 18 L.H.) Asiento número 2233 del Diario 2026, de fecha 27/04/2026)

Cuarto.–Que se declare la improcedencia de alterar artificialmente la naturaleza de los escritos presentados con la finalidad de excluirlos del ámbito de consideración registral.

Quinto.–que se deje expresa constancia de la obligación del registrador de ponderar y valorar las advertencias formuladas por esta parte al tiempo de emitir la correspondiente calificación registral.

Sexto.–Que se adopten las medidas necesarias para evitar cualquier actuación registral que pueda causar perjuicio irreparable a los derechos e intereses de los menores afectados y de esta parte como copropietario.

Todo ello deberá interpretarse necesariamente a fin de salvaguardar la seguridad jurídica preventiva conforme al principio del interés superior del menor, de aplicación preferente y transversal en nuestro ordenamiento jurídico tras su reforzamiento por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como en la normativa civil y registral vigente. En consecuencia, cualquier actuación registral deberá ponderar de forma prioritaria la protección efectiva de los derechos de los menores afectados, evitando situaciones que puedan generarles perjuicio directo o indirecto, presente o futuro, asegurando en todo caso la máxima tutela de su estabilidad jurídica, personal y patrimonial.»

IV

El registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este centro directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 2, 3, 18, 19 y 246.3 de la Ley Hipotecaria; 33, 98, 99, 100 y 420 del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de junio de 2010, 31 de enero y 19 de abril de 2017 y 26 de octubre de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de noviembre de 2024 y 30 de septiembre de 2025.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

1. Es objeto de este expediente determinar si debe accederse a la petición del presentante de un escrito dirigido a orientar la calificación registral y advertir de posibles defectos de legalidad relacionados con un asiento de presentación vigente, y solicita que el registrador califique conforme a la legalidad vigente y en consecuencia deniegue o suspenda la práctica de una inscripción solicitada, así como que la resolución que emita sea motivada.

El registrador deniega la práctica del asiento de presentación, por no constituir el documento un título de los expresados en los artículos 3 de la Ley Hipotecaria y 420 de su Reglamento.

El recurrente niega pretender la presentación del documento, sino sólo su incorporación al expediente registral, con toma de razón de su contenido a efectos de la calificación registral.

2. Para resolver la cuestión, cabe hacer una advertencia previa, relativa al procedimiento registral, pues el recurrente indica que jamás fue solicitada la práctica del asiento de presentación y en consecuencia entiende que debe dejarse sin efecto la «comunicación de denegación de asiento de presentación». El procedimiento registral es un procedimiento especial y tasado, al que no se le aplica el procedimiento administrativo común, sino que por la especialidad de su objeto tiene una regulación propia, contenida en la legislación hipotecaria. Esta legislación sólo contempla el acceso de los documentos al Registro a través del Libro Diario, y además restringe qué documentos pueden acceder al mismo: sólo aquellos que cumplan un doble requisito: formal (título público, artículo 3 de la Ley Hipotecaria) y material (que sean susceptibles de ocasionar algún asiento en los Libros de Inscripciones, artículo 2 de la Ley Hipotecaria). Y el registrador, en su calificación, sólo puede tener en cuenta los asientos del Registro, incluyendo los practicados en el Libro Diario.

En consecuencia, la presentación de cualquier documento en el Registro, lleva implícita una solicitud de presentación, pues es la única forma de que el registrador lo tenga en cuenta en su calificación. Por ello es improcedente la solicitud del recurrente de que «se deje sin efecto la comunicación de denegación de asiento de presentación, toda vez que dicho asiento jamás fue solicitado» y «se declare expresamente que esta parte nunca solicitó inscripción ni presentación de documento privado inscribible alguno».

3. Aclarado lo anterior, es evidente que, por el contenido del documento presentado, es correcta la denegación del asiento de presentación, pues el mismo carece de trascendencia jurídico real y no puede llegar a ocasionar ningún asiento en el Registro.

En este sentido, debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo, conforme a la cual la calificación del registrador ha de fundarse exclusivamente en los asientos del Registro, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sin poder basarse en medios extrarregistrales; y además, es independiente, no sólo respecto de otros registradores (por ejemplo, anteriores titulares de la misma oficina), sino de también respecto de sí mismo e incluso respecto de las Resoluciones de esta Dirección General, si no se refieren al mismo documento calificado.

Así, el criterio del registrador en la calificación de los documentos presentados es autónoma, no estando vinculado ni por su propio criterio en casos similares (cfr. Resolución de 18 de junio de 2010), ni en el mismo caso, de forma que, si advierte nuevos defectos de legalidad no consignados en una nota de calificación previa, ha de primar el principio de legalidad, debiendo el registrador calificar incluso extemporáneamente tales defectos (cfr. Resolución de 26 de octubre de 2018).

Como consecuencia de lo anterior, resulta inadmisible la presentación de escritos orientados a condicionar la calificación registral, o a advertir el registrador de posibles «defectos de legalidad». Cualquier documento de esa índole no puede (ni debe) tener acceso al Libro Diario ni tomarse en consideración por el registrador.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota de calificación recurrida.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 18 de junio de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.

cve: BOE-A-2026-21925
Verificable en https://www.boe.es